

TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente Termo de Compromisso ("Termo de Compromisso"), de um lado, **Instituto 42**, inscrito no CNPJ sob o nº 32.407.020/0001-78, com sede na Rua Aspicuelta, 422, conjunto 81A, Vila Madalena, São Paulo/SP, CEP 05433-010, neste ato representado por seu representante legal abaixo assinado, doravante denominado "**42**", e, de outro lado, o(a) candidato(a) ou aluno(a) abaixo identificado(a), doravante denominado(a) "**Parte Aderente**":

Nome:

Nacionalidade:

Estado Civil: Gênero:

Data de Nascimento: CPF:

Documento de Identificação: Órgão Expedidor:

Endereço Residencial:

Cidade: UF:

CEP:

E-mail:

Celular/Telefone:

têm entre si, justo e RESOLVIDO, celebrar o presente Termo de Compromisso que se regula pelas cláusulas abaixo transcritas, que mutuamente outorgam e aceitam, a saber:

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Termo de Compromisso tem por finalidade estabelecer diretrizes e condições para a participação da Parte Aderente no programa educacional da 42 ("Programa Educacional") mediante a sua conclusão, com sucesso, do processo seletivo aplicado pela 42 ("Processo Seletivo"), sendo este instrumento válido e aplicável a partir da adesão da Parte Aderente ao Processo Seletivo da 42, independentemente se for ou não aceita no Programa Educacional.

Parágrafo Primeiro: A Parte Aderente que tenha interesse em participar do Processo Seletivo deverá se registrar e respeitar as regras de procedimento da infraestrutura computacional e qualquer aplicação online ("Plataforma") disponibilizada pela 42.

Parágrafo Segundo: A Parte Aderente declara ter lido e compreendido as regras de procedimentos estabelecidas, obrigando-se a cumpri-las a todo o tempo, sob pena de exclusão do Programa Educacional e/ou do Processo Seletivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – A 42 não será obrigada a fornecer declarações de participação, certificados, títulos ou semelhantes ao(à) Aluno(a), sendo mera liberalidade o fornecimento destes a critério da própria 42, caso entenda que a Parte Aderente tenha atingido os requisitos mínimos exigidos em relação ao Programa Educacional.

PROCESSO SELETIVO

CLÁUSULA TERCEIRA – O Processo Seletivo para participação no Programa Educacional é composto por três fases: **(i)** testes online de memória e lógica, com duração média de duas horas, que só pode ser realizado por meio de um computador; **(ii)** encontro presencial (ou virtual, em determinadas circunstâncias), intransferível e obrigatório, com duração média de duas horas; e **(iii)** treinamento online ou presencial (“Treinamento”) no Campus da Vila Madalena da 42 e imersivo com até 26 (vinte e seis) dias de duração, visando introduzir ao método de aprendizagem e realizar a seleção final de quem irá seguir no Programa Educacional.

Parágrafo Primeiro: A Parte Aderente declara ter ciência de que os critérios de seleção para permanência no Programa Educacional são exclusivos da 42, não sendo possível a contestação e/ou reanálise de suas decisões.

Parágrafo Segundo: Na terceira fase de seleção, a Parte Aderente declara estar ciente de que não será possível a conciliação do Treinamento com outras atividades, dada a demanda e intensidade do Treinamento.

OBRIGAÇÕES DA PARTE ADERENTE

CLÁUSULA QUARTA – Além das demais obrigações previstas neste instrumento, a Parte Aderente neste ato declara ter conhecimento e integralmente compreender que:

- (i) a 42 é um espaço gratuito de ensino e aprendizagem que constitui uma comunidade educacional. Um projeto educacional que implica a participação ativa de seus alunos, incluindo aqui a Parte Aderente, e visa, com um método de colaboração entre pares, formar um novo tipo de engenheiro e engenheira de software, mais colaborativo e criativo. Para funcionar, um conjunto de regras deve ser cumprida pela Parte Aderente e pela comunidade de uma forma geral;
- (ii) a Parte Aderente, em conjunto com os demais alunos e candidatos do Processo Seletivo e do Programa Educacional, deve cumprir com as regras cívicas, ter moralidade, respeitar lugares e pessoas, bem como contribuir para o bom funcionamento da Plataforma e, quando o Processo Seletivo e o Programa Educacional forem realizados de forma presencial, observar todo e qualquer regimento interno e regras estipuladas no âmbito do estabelecimento da 42 (“Estabelecimento”), especialmente com relação à segurança, acesso

à dados e informações, bens materiais da 42 e respeito aos seus colaboradores;

- (iii) a Parte Aderente deve ajudar e colaborar para que a comunidade da 42 se mantenha viva e ativa e devem participar das atividades e eventos promovidos pela 42;
- (iv) é de responsabilidade da Parte Aderente o acompanhamento de sua trajetória no Programa Educacional no que se refere, especialmente, ao seu calendário, frequência e desempenho;
- (v) o acesso à Plataforma é estritamente limitado à Parte Aderente que esteja autorizada a participar do Processo Seletivo e/ou do Programa Educacional;
- (vi) a Parte Aderente que estiver utilizando a Plataforma deve ter um comportamento correto com todos os demais indivíduos presentes no Processo Seletivo e/ou no Programa Educacional. Ao se candidatar para o Programa Educacional, ou a se registrar em um Processo Educacional, a Parte Aderente se compromete a cumprir o “Compromisso dos Tripulantes”, previsto no Anexo I deste instrumento; e
- (vii) é proibido qualquer ato indevido no ambiente digital bem como a utilização da Plataforma para fins e atividades não ligadas ao Processo Seletivo ou ao Programa Educacional.
- (viii) não é permitido o consumo, posse, fornecimento, transporte, promoção ou venda de drogas ilícitas, acessórios para uso de drogas ou, de outra forma, o uso irregular, sem receita médica, e/ou excessivo de psicotrópicos considerados terapêuticos pela Parte Aderente.

INFORMAÇÃO E EXIBIÇÃO

CLÁUSULA QUINTA – A circulação de informações relacionadas ao Processo Seletivo e ao Programa Educacional (“Informações”) entre a Parte Aderente e demais alunos/candidatos ou entre a Parte Aderente e a 42 é feita por meio de exibição em painéis dedicados e principalmente eletronicamente. Propaganda comercial, propaganda política, sindical ou religiosa são estritamente proibidas na Plataforma e no Estabelecimento.

CLÁUSULA SEXTA – A exibição e publicação de Informações na Plataforma e no Estabelecimento são realizadas de forma gratuita e estão sujeitas as seguintes condições: **(a)** sua origem deve ser claramente indicada, **(b)** as Informações não podem ser difamatórias ou difamadoras, **(c)** as Informações não devem afetar adversamente de maneira alguma o respeito à privacidade, e **(d)** elas não devem ser enganosas.

CLÁUSULA SÉTIMA – As disposições acima se aplicam da mesma maneira a todas as Informações (inclusive publicações) escritas pela Parte Aderente ou associações que ela pertença.

CLÁUSULA OITAVA – A Parte Aderente terá acesso na Plataforma à um e-mail, usando um endereço

pessoal no formato <login>@student.42sp.org.br, o qual deverá ser usado para comunicação interna e troca de materiais, não cabendo a troca de qualquer material relacionado ao Programa Educacional por meio de e-mail externo. Da mesma forma, fica a Parte Aderente proibida de utilizar o e-mail da 42 para a prática de qualquer ato ofensivo, libidinoso, calunioso ou ilegal.

CLÁUSULA NONA – Todas essas disposições se aplicam igualmente a dispositivos eletrônicos de informação. Em caso de violação dos direitos de terceiros, a equipe da 42 pode solicitar que as Informações, exibições e/ou mensagens eletrônicas sejam retiradas e as publicações suspensas sem prejuízo de eventual ação judicial.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

CLÁUSULA DÉCIMA – A 42 tem os direitos mais amplos de usar, duplicar e difundir todos os documentos ou projetos educacionais produzidos ou realizados pela Parte Aderente, pelos funcionários ou parceiros da 42 e publicados por seus autores de qualquer forma (e-mail, fóruns, ftp, web, armazenamento na nuvem etc.) durante o Processo Seletivo e/ou o Programa Educacional.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O trabalho intelectual e as invenções realizadas pela Parte Aderente durante o Processo Seletivo e/ou o Programa Educacional e, graças ao conhecimento ou uso de técnicas, meios ou dados obtidos pela 42, permanecem propriedade exclusiva da Parte Aderente, desde que seja respeitada a propriedade intelectual dos demais alunos(as) do Programa Educacional, da 42 ou de terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – É proibido transmitir ou divulgar informações confidenciais ou sensíveis da 42 ou de qualquer uma de suas estruturas ou atividades anexas sem consulta previa à gerência do Estabelecimento, bem como o logotipo 42, e todos os documentos produzidos pelo Estabelecimento e pela 42.

Parágrafo Primeiro – A violação da Cláusula acima pode infringir os interesses científicos e/ou econômicos da 42 e/ou de seus parceiros e pode ser considerada uma falta grave. Essa proibição também afeta a privacidade dos dados e o processo de atividades da 42, de seus alunos(as), funcionários, professores ou relacionados a administrações, parceiros ou empresas, incluindo estudos preliminares e de desenvolvimento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A Parte Aderente reconhece que qualquer infração à lei relativa ao uso fraudulento de software e à lei sobre fraude e pirataria de computadores podem implicar em sanções cíveis e penais previstas na lei.

PROTEÇÃO DE DADOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Para a participação no Programa Educacional da 42, a Parte Aderente

(a) desde já compartilha os seus Dados Pessoais descritos na página 1 desse Termo de Compromisso; (b) reconhece que a 42 poderá coletar e compartilhar Dados Pessoais (ou outros Dados Pessoais) com a 42, bem como quaisquer outros documentos ou informações que sejam necessários para fins do presente Termo de Compromisso do uso da Plataforma e do funcionamento do Programa Educacional, e (c) reconhece que o tratamento de tais Dados Pessoais pela 42 é necessário para que a 42 possa confirmar a qualificação do signatário neste instrumento e cumprir com as suas obrigações sob esse Termo de Compromisso.

Parágrafo Primeiro - Os Dados Pessoais coletados serão utilizados para as finalidades relacionadas ao oferecimento e operacionalização da Plataforma e poderão ser compartilhados com os prestadores de serviços contratados pela 42 estes fins.

Parágrafo Segundo – A 42 também poderá utilizar os Dados Pessoais da Parte Aderente para oferecer informações sobre outros programas educacionais desenvolvidos pela 42 ou por parceiros da 42. A 42 possibilita à Parte Aderente o direito ao descadastramento da base de contatos, caso a Parte Aderente não deseje receber informações sobre programas educacionais por meio da 42.

Parágrafo Terceiro – A 42 manterá os Dados Pessoais da Parte Aderente somente pelo tempo necessário para que as finalidades constantes neste Regulamento sejam atingidas ou em conformidade com obrigações legais ou regulatórias.

Parágrafo Quarto – A Parte Aderente tem o direito de solicitar acesso, retificação ou eliminação dos seus Dados Pessoais tratados pela 42 ou revogar o seu consentimento, o que poderá interferir diretamente na sua participação Processo Seletivo ou Programa Educacional. A 42 fornecerá à Parte Aderente acesso aos seus Dados Pessoais na medida exigida pela legislação aplicável. A Parte Aderente poderá solicitar a correção ou eliminação dos seus Dados Pessoais, exceto quando a retenção de tais Dados Pessoais for exigida em decorrência de uma relação contratual com a 42, no contexto de uma disputa legal ou contratual. Caso a solicitação de acesso, retificação ou eliminação seja recusada, a Parte Aderente será comunicada sobre o motivo de tal recusa. Caso a Parte Aderente deseje exercer tais direitos, esta deverá enviar uma solicitação para o seguinte endereço: staff@42sp.org.br.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – A 42 observa as leis vigentes sobre segurança e proteção de dados pessoais (“Leis de Proteção de Dados Aplicáveis”), em especial a Lei Federal nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”). A 42 toma todas as providências técnicas e organizacionais para proteger os Dados Pessoais dos seus alunos e colaboradores contra perda, uso não autorizado ou outros abusos, garantindo um nível de segurança compatível com as atividades realizadas pela 42.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – A 42 reconhece a necessidade de garantir proteção aos Dados Pessoais objeto de Tratamento, comprometendo-se a manter os Dados Pessoais seguros e livres de eventuais perdas ou danos. Os termos “Dados Pessoais” e “Tratamento” tem o significado previsto na LGPD, que as partes declaram conhecer e cumprir.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – A Parte Aderente, pelo presente Termo de Compromisso, autoriza a 42, à título gratuito, irrevogável e não exclusivo, a fotografar, filmar, gravar, registrar, captar e/ou de qualquer outra forma fixar e utilizar todos os elementos e características de sua imagem (“Imagem”), performances, eventuais Interpretações e/ou execuções (“Direitos Conexos”).

Parágrafo Primeiro: A Parte Aderente entende que a 42 terá pleno exercício dos direitos sobre quaisquer materiais produzidos com as Imagens e os Direitos Conexos (“Material”), conforme prevê e autoriza a Lei nº 9.610/1998.

Parágrafo Segundo: A Parte Aderente concorda que o Material poderá ser distribuído e utilizado, pela 42, no Brasil e nos demais países do mundo, em todas as mídias, plataformas e/ou suportes atualmente existentes ou que venham a ser criadas, incluindo, mas não se limitando a: **(i)** Internet, incluindo, mas não se limitando, ao site do Youtube, todas as redes sociais da 42, além das redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, entre outros; **(ii)** televisão de qualquer espécie (televisão aberta, televisão fechada, televisão paga ou por assinatura, transmitida via cabo, satélite ou IPTV (Internet Protocol Television), por meio dos canais de televisão que a 42 definir; e **(iii)** qualquer mídia impressa ou eletrônica, materiais promocionais, institucionais, científicos, educacionais, de treinamento, tais como folhetos, folders, brochuras, cartazes, catálogos, vídeos, CD-ROMs, DVDs, anúncios e reportagens em jornais e revistas, portfólios, malas-diretas, livretos, cartões, apresentações de slides, artigos científicos, painéis, banners e afins, sem qualquer limite de veiculação ou tiragem.

Parágrafo Terceiro: A Parte Aderente reconhece que a autorização ora concedida é de caráter gratuito, e nenhum pagamento, compensação, royalties ou remuneração são ou serão devidos pela 42 em razão da utilização da Imagem, dos Direitos Conexos e dos Materiais.

Parágrafo Quarto: A Parte Aderente aceita que a 42 poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo e sem a necessidade de obter qualquer nova autorização e/ou sem a necessidade de qualquer pagamento à Parte Aderente **(a)** utilizar, fruir e dispor do Material na forma que lhe aprouver, a título universal; **(b)** realizar quaisquer modificações nas Imagens, nos Materiais, em especial, mas não se limitando, para fins de edição, adaptação, inclusive efetuando dublagem e legendagem para outros idiomas, reprodução, exibição, distribuição; e **(c)** descartar as Imagens e os Materiais. A 42 tem o direito, mas não tem qualquer obrigação de uso da Imagem, do Material e dos Direitos Conexos.

Parágrafo Quinto: A Parte Aderente reconhece, ainda, que autorização descrita nesta Cláusula será válida e eficaz no Brasil e no exterior por prazo indeterminado.

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas do presente Termo de Compromisso serão decididos pela 42.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Qualquer alteração ou renúncia ao presente Termo de Compromisso ou a qualquer uma de suas disposições somente será válida e efetiva se efetuada por escrito e assinada por ambas as partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – Qualquer omissão ou tolerância das partes na exigência do cumprimento dos termos e condições deste instrumento, ora celebrado, ou ainda, no exercício das prerrogativas dele decorrentes, não constituirá novação ou renúncia ao direito de aplicar as sanções previstas neste termo ou decorrentes da legislação vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – Quaisquer disputas ou divergências decorrentes deste Termo de Compromisso serão submetidas ao foro da comarca de São Paulo-SP.

São Paulo, 05 de Maio de 2026.

Parte Aderente

[Nome Completo da Parte Aderente]

Instituto 42

Testemunhas:

1.

2.

ANEXO I

A 42 tem como:

Visão

Transformar o ecossistema *tech* num ambiente mais consciente, colaborativo, criativo e diverso.

Missão

Ampliar o acesso a uma aprendizagem humana e inovadora para pessoas que buscam ser protagonistas no mundo digital.

Valores

- Colaboração: aqui a gente ganha junto. Interagimos para somar e crescer.
- Excelência: somos comprometidos com a qualidade de nossas entregas, buscando sempre melhorar.
- Honestidade: somos honestos no que dizemos e fazemos, com nosso compromisso, código e trabalho.
- Diversidade: vivemos a força do coletivo diverso através do diálogo.
- Respeito: cuidamos do todo, do outro e de nós mesmos, sempre com respeito.
- Confiança: nos relacionamos em confiança e operamos com confiança.

Todos nossos tripulantes têm como compromissos:

- Cultivar os valores da 42.
- Se dedicar a comunidade, a formação e a se desenvolver na 42.
- Ter uma jornada de aprendizado no qual:
 - Progrida: se dedique e avance na formação.
 - Colabore: viva os valores da 42 e ajude a comunidade.
 - Sirva: mantenha a 42 viva e multiplique o seu impacto.